



BEDROCK
A B O G A D O S

CREDIX1 · CONCEPTO JURÍDICO · EHOLDINGS FLORIDA S.A.S.

Concepto jurídico: Tarjeta de crédito rotativa respaldada por garantía mobiliaria de control

Análisis jurídico de 14 preguntas sobre viabilidad del modelo CREDIX1, marco normativo, riesgos residuales y condiciones de estructuración e implementación para garantizar cumplimiento normativo.

DOCUMENTO

Concepto Jurídico

FECHA

12 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial · EHOLDINGS
FLORIDA S.A.S.

Concepto jurídico — Tarjeta de crédito rotativa respaldada por garantía mobiliaria de control (CREDIX1)

Dirigido a: Lawrence Soto Borja — accionista y representante de EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. (sigla CREDIX1 S.A.S.)

Elaborado por: Bedrock S.A.S., asesores externos. **Asunto:** viabilidad de que EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. ofrezca una tarjeta de crédito rotativa a personas naturales, con recursos propios y cupo respaldado por una garantía mobiliaria de control (Deposit Account Control Agreement, DACA) sobre la cuenta de ahorros del propio cliente en Banco Cooperativo Coopcentral, con el propósito de reportar el historial de pago a las centrales de riesgo; y de que EHOLDINGS se constituya ella misma como fuente de información ante los operadores de información. **Fecha:** 12 de septiembre de 2026 · Bogotá D.C. — v2, revisado contra hallazgos de un panel de verificación cruzada. # 1. Alcance y advertencias

Este documento es una opinión jurídica de carácter general, elaborada con base en la información disponible a la fecha y en la normativa vigente al momento de su redacción. No es vinculante, no constituye asesoría para un caso concreto ni garantía de resultado frente a ninguna autoridad.

Tres puntos quedan señalados en la sección 10 como pendientes de verificación contra el texto oficial antes de tomarlos como definitivos:

- El articulado exacto del nuevo Capítulo IX de la **Circular Básica Jurídica** de la Superintendencia de Sociedades
- El alcance preciso de la **Ley 2445 de 2025** sobre suspensión de descuentos automáticos
- La numeración de la **Ley 1676 de 2013** contra el Diario Oficial

Ningún porcentaje de tasa de interés o de usura debe copiarse de este documento a un contrato: ambos los certifica mensualmente la **Superintendencia Financiera** y cambian cada mes. Los contratos deben remitir a la certificación vigente, nunca a una cifra fija. # 2. Objeto y problemas jurídicos

1. ¿Puede EHOLDINGS, sin ser entidad vigilada, otorgar crédito con recursos propios a personas naturales y cobrar una remuneración que varía según el monto del crédito?
2. ¿Es válido estructurar la garantía mobiliaria sobre la cuenta de ahorros del cliente en Coopcentral como un contrato de control (DACA), y qué alcance de control —absoluto desde el día uno o dinámico según el saldo utilizado— exige la ley frente a cuál expone innecesariamente al modelo?
3. ¿Cómo afecta al mecanismo de cobro directo (pago sin proceso judicial) un eventual trámite de insolvencia del cliente, a la luz de la **Ley 2445 de 2025**?
4. ¿Está la cláusula de pago directo sometida al control de cláusulas abusivas del **Estatuto del Consumidor**, y qué debe contener para superarlo?
5. ¿Puede EHOLDINGS constituirse como fuente de información y reportar directamente a los operadores de información (DataCrédito Experian, CIFIN-TransUnion, Procrédito) el historial de pago de estos créditos, y qué obligaciones adicionales de la **Ley 1266 de 2008** no estaban cubiertas en la primera versión de este concepto?
6. ¿Qué régimen de tasa, de información y de responsabilidad impone el artículo 45 de la **Ley 1480 de 2011** y su **Decreto 1368 de 2014** a quien otorga crédito sin ser entidad vigilada, y qué antecedente sancionatorio existe?
7. ¿Quién está habilitado para emitir el instrumento de pago (la tarjeta física o virtual) dentro de un sistema de pago de bajo valor, y afecta esto la forma en que hoy está redactado el contrato con el cliente?
8. ¿Existe riesgo de que el conjunto del modelo —no cada pieza aislada— se lea como ejercicio no autorizado de actividad financiera o como un producto bancario disfrazado?

9. ¿Qué régimen de protección de datos personales (más allá del habeas data financiero) aplica a EHOLDINGS, y en qué queda distinto si algún proveedor tecnológico procesa datos fuera de Colombia?
10. ¿Aplica a EHOLDINGS la **Ley 2300 de 2023** sobre cobranza, y qué debe tener el proceso de cobro para cumplirla?
11. ¿Qué límites impone la prohibición de publicidad engañosa a la promesa de “reparar” o “construir” historial crediticio?
12. ¿Qué piezas del **Estatuto del Consumidor** —retracto, cláusulas abusivas, venta atada, comercio electrónico— aplican a la relación con el cliente y no estaban cubiertas?
13. ¿Qué le falta al contrato con Coopcentral para ser operable frente a compensación bancaria, reserva bancaria, prevalencia del SARLAFT del banco y terminación del convenio?
14. ¿Necesita EHOLDINGS un programa de prevención de lavado de activos para esta actividad, y bajo qué marco normativo vigente? # 3. Respuesta ejecutiva

Procede, sujeto a las condiciones de estructuración e implementación de las secciones 5 a 8.

El otorgamiento de crédito con recursos propios no está reservado a entidades vigiladas y la garantía mobiliaria de control sobre depósitos está expresamente prevista por la **Ley 1676 de 2013**. Ninguna de las catorce preguntas anteriores cierra la puerta al modelo.

Focos de exposición identificados:

Sin embargo, la primera versión de este concepto subestimó cuatro focos de exposición real que requieren corrección:

- i. El control absoluto desde el día uno es una decisión comercial de EHOLDINGS, no un requisito legal, y expone el producto a reclamos de desequilibrio contractual que un diseño de bloqueo dinámico evitaría.
- ii. El mecanismo de cobro directo puede quedar suspendido si el cliente entra en un trámite de insolvencia, y el contrato no lo contempla.
- iii. Al no ser EHOLDINGS entidad vigilada, no queda fuera del radar de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, que ya sancionó a una fintech comparable por usura y publicidad engañosa.
- iv. El paquete no documenta quién está habilitado para emitir el instrumento de pago, ni el programa de prevención de lavado de activos que un producto de este tipo exige en la práctica aunque el umbral societario todavía no lo imponga.

Conclusión:

Ninguno de estos puntos exige autorización previa de una autoridad financiera. Todos exigen documentación y diseño contractual más robustos, que se detallan en las secciones siguientes. # 4. Marco normativo

Normativa constitucional y de garantías mobiliarias

- **Constitución Política**, arts. 333 y 335 (libertad económica; reserva de la actividad financiera).
- **Ley 1676 de 2013** (garantías mobiliarias):
 - Art. 3: Definición de control, efectivo aun si el garante conserva la facultad de disponer
 - Arts. 9 y 14: Constitución
 - Art. 34: Perfeccionamiento y oponibilidad por control sobre depósitos; derecho de compensación del banco; el banco no está obligado a suscribir el contrato de control
 - Art. 52: Exclusión de la masa en liquidación judicial de la **Ley 1116 de 2006**, sujeta a inscripción registral
 - Art. 55, numeral 2: Prelación desde la adquisición del control
 - Art. 60: Pago directo
 - Art. 62, numeral 1: Ejecución especial sometida al régimen de contratos de adhesión y cláusulas abusivas del **Estatuto del Consumidor**
 - Art. 69, numeral 4: Derecho del acreedor con control sobre cuenta bancaria a exigir pago directo o entrega inmediata del valor

- **Decreto 1074 de 2015**, art. 2.2.2.4.2.3 (reglamentación del pago directo).

Jurisprudencia constitucional

- **Corte Constitucional**, sentencias:
 - C-145 de 2018: Exequibilidad condicionada de los arts. 50 y 51 de la **Ley 1676**, dentro del proceso concursal, a que los demás bienes del deudor basten para alimentos y acreencias laborales
 - C-282 de 2021 y T-360 de 2022: Habeas data financiero, suplantación de identidad

Régimen de insolvencia

- **Ley 2445 de 2025** (reforma al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante del Título IV, Sección Tercera, Libro Tercero de la **Ley 1564 de 2012**): Suspensión de descuentos automáticos sobre productos financieros al aceptarse la solicitud, salvo alimentos; ineficacia de pleno derecho de los descuentos no autorizados.

Códigos sustantivos

- **Código Civil**, art. 2221 (mutuo)
- **Código de Comercio** (Decreto 410 de 1971):
 - Art. 884: Interés
 - Arts. 1163 y ss.: Mutuo mercantil
- **Código General del Proceso**:
 - Art. 422: Título ejecutivo del pagaré
 - Art. 594: Inembargabilidad de depósitos de ahorro de personas naturales hasta el tope legal anual

Régimen penal

- **Código Penal** (Ley 599 de 2000):
 - Art. 246: Estafa
 - Art. 305: Usura
 - Art. 316: Captación masiva y habitual
- **Ley 45 de 1990**:
 - Art. 68: Se reputan intereses las sumas que el acreedor reciba sin contraprestación distinta del crédito, cualquiera sea su denominación
 - Art. 72: Sanción civil por exceso de interés
- **Decreto 1068 de 2015** (compila el Decreto 1981 de 1988: umbrales de captación masiva y habitual).

Protección del consumidor

- **Ley 1480 de 2011** (Estatuto del Consumidor):
 - Arts. 23, 24, 29, 30 y 50: Información y publicidad
 - Art. 37: Contratos de adhesión
 - Arts. 42 y 43: Cláusulas abusivas
 - Art. 45 y **Decreto 1368 de 2014**: Operaciones de crédito otorgadas por quien no está sometido a vigilancia de autoridad administrativa
 - Art. 47: Retracto
 - Art. 51: Reversión del pago en comercio electrónico
- **Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 2972 de 2024**: Sanción a Nanocred Colombia S.A.S. por usura, infracción al deber de información y publicidad engañosa.
- **Ley 1328 de 2009** (régimen de protección al consumidor financiero, aplicable a Coopcentral como entidad vigilada):

- Arts. 11 y 12: Defensor del consumidor financiero y venta atada

Habeas data financiero

- **Ley 1266 de 2008** (habeas data financiero), modificada por la **Ley 2157 de 2021**:
 - Art. 4: Veracidad
 - Art. 8: Calidad del dato, deber de rectificación, área de atención al titular
 - Art. 12: Aviso previo de reporte negativo
 - Art. 13: Permanencia y caducidad del dato
 - Art. 16: Trámite de consultas y reclamos
 - Arts. 17 y 18: Régimen sancionatorio de la **SIC**, hasta 1.500 SMLMV

Protección de datos personales

- **Ley 1581 de 2012** (protección de datos personales), arts. 17, 18 y 26
- **Decreto 1377 de 2013**, compilado en el **Decreto 1074 de 2015**
- **Decreto 090 de 2018** (umbral de sujeción al Registro Nacional de Bases de Datos)
- **Circular Externa 005 de 2017** de la **SIC** (transferencia internacional de datos personales)

Régimen de cobranza

- **Ley 2300 de 2023** (régimen de cobranza: horarios, prohibiciones y sanciones de la **SIC**)

Sistemas de pago

- **Decreto 1692 de 2020**, compilado en el **Decreto 2555 de 2010** (sistemas de pago de bajo valor: habilitación para emitir instrumentos de pago)

Prevención de lavado de activos

- **Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026**: Renueva la **Circular Básica Jurídica** y aloja en su Capítulo IX el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FP y de Financiamiento del Terrorismo (unifica el antiguo SAGRILAF y el PTEE; umbral general de sujeción de 4.929.017 UVB de ingresos totales o activos al 31 de diciembre del año anterior; plazo de transición al 31 de mayo de 2027). Deroga la **Circular Externa 100-000016 de 2020**.
- **GAFI, Glosario de las Recomendaciones**: Define “instituciones financieras” por actividad, incluido el otorgamiento de crédito, con independencia del estatus regulatorio del país de origen.

Entidades vigiladas

- **Resolución 1683 de 2012** de la **Superintendencia Financiera** (conversión de Coopcentral en banco cooperativo, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia).

Certificaciones periódicas

- **Certificación mensual** de la **Superintendencia Financiera** de la tasa de usura (1,5 veces el interés bancario corriente) y del interés bancario corriente, por modalidad de crédito. Se consulta al momento de cada operación, nunca se transcribe como cifra fija en un contrato. # 5. Análisis jurídico

5.1 Tesis 1 — Otorgamiento de crédito con recursos propios y remuneración variable

El otorgamiento de crédito con patrimonio propio no es una actividad reservada a entidades vigiladas. La reserva del artículo 335 de la **Constitución Política** recae sobre el manejo de recursos captados del público, no sobre la colocación de crédito

con recursos propios.

El único límite estructural es no incurrir en captación masiva y habitual, conforme al **Decreto 1068 de 2015** (pasivo con más de veinte personas o mediante más de cincuenta obligaciones).

Inaplicabilidad del límite de captación masiva a CREDIX1:

En el modelo de CREDIX1 este riesgo no se configura por una razón adicional a la simple ausencia de vocación de masividad: el dinero del cliente nunca ingresa al patrimonio de EHOLDINGS, permanece en la cuenta de ahorros del propio cliente en Coopcentral. EHOLDINGS actúa como acreedor garantizado, no como depositario, así el producto se ofrezca a un número amplio de personas.

Respeto del tope de usura:

La remuneración debe respetar el tope de usura certificado mensualmente por la **Superintendencia Financiera** (1,5 veces el interés bancario corriente para la modalidad de consumo u ordinario).

Superarlo genera: - Responsabilidad penal: Art. 305 del **Código Penal** - Sanción civil: Pérdida de los intereses y devolución del exceso duplicado (Art. 884 del **Código de Comercio** y Art. 72 de la **Ley 45 de 1990**)

Cálculo integral de intereses:

El artículo 68 de la **Ley 45 de 1990** cierra la puerta a eludir este límite mediante etiquetas: se reputan intereses todas las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta del crédito otorgado, cualquiera sea la denominación que se les dé (cuota de manejo, membresía, tarifa de servicio, comisión).

El contrato debe sumar todos los cobros al calcular si se respeta el tope, no solo la tasa nominal. ## 5.2 Tesis 2 — El contrato de garantía mobiliaria de control (DACA): alcance del control y su costo jurídico

Fundamento normativo:

La figura correcta para este modelo es el contrato de garantía mobiliaria de control sobre cuenta bancaria (DACA), expresamente previsto por la **Ley 1676 de 2013**.

Conforme al artículo 3, el control existe cuando la institución depositaria suscribe el contrato de control con el garante y el acreedor garantizado, y la norma aclara que **el control es efectivo aun cuando el garante conserve la facultad de disponer de los depósitos**: la ley no exige que el titular pierda toda capacidad de movimiento para que la garantía se perfeccione.

Efectos del control:

- Art. 34: Constituye y hace oponible la garantía por la sola adquisición del control, conservando al banco su derecho de compensación y sin obligarlo a firmar el contrato de control aunque el cliente lo pida.
- Art. 55, numeral 2: Da al acreedor garantizado que obtiene control una prelación que corre desde la fecha de esa adquisición, superior a la de acreedores con garantía inscrita con anterioridad.
- Art. 60 y Art. 69, numeral 4: El pago directo y el derecho a exigir el pago inmediato o la entrega del valor de la cuenta. Reglamentados en Art. 2.2.2.4.2.3 del **Decreto 1074 de 2015**.

El control dinámico como alternativa:

De esa base normativa se sigue una consecuencia que el diseño actual del producto no aprovecha: **la ley no exige que el control sea un bloqueo total desde el primer día**.

EHOLDINGS obtiene la misma prelación y el mismo mecanismo de pago directo con un contrato de control que le permita: - Vetar egresos e instruir pagos sobre un saldo de cobertura equivalente al cupo utilizado más un colchón razonable, que con la inmovilización del cien por ciento del depósito desde la firma.

El bloqueo total es una decisión comercial de EHOLDINGS, no un requisito de la **Ley 1676 de 2013**, y trae un costo jurídico que el diseño de bloqueo dinámico evita.

Riesgo del control absoluto:

Un cliente que deposita 20 millones y usa 2 de cupo queda con 18 millones inmovilizados sin causa jurídica que lo justifique más allá de la conveniencia operativa de EHOLDINGS. Esto abre la puerta a una queja ante la **Superintendencia de Industria y Comercio** por desequilibrio contractual (Arts. 42 y 43 de la **Ley 1480 de 2011**) o, si esos recursos tienen origen salarial o prestacional, a una acción de tutela por afectación del mínimo vital.

Límite jurisprudencial:

La **Sentencia C-145 de 2018** de la **Corte Constitucional** condicionó la exequibilidad de los artículos 50 y 51 de la **Ley 1676** —relativos a la ejecución de la garantía dentro del proceso de reorganización— al entendido de que las facultades del acreedor garantizado proceden mientras los demás bienes del deudor basten para cubrir las obligaciones alimentarias de sus hijos y las acreencias laborales, verificación que corresponde al juez del concurso.

Ese condicionamiento opera dentro del proceso concursal, no como límite general y automático al control fuera de ese escenario. Pero marca la dirección en la que un juez o la SIC leerían un control excesivo.

Recomendación de estructura:

Sustituir, o al menos ofrecer como alternativa documentada, el bloqueo total por un bloqueo dinámico equivalente al saldo insoluto del cupo utilizado más un colchón definido (por ejemplo, un veinte o treinta por ciento adicional), con liberación automática del excedente y un procedimiento para que el cliente reduzca voluntariamente su cupo y libere recursos.

Si EHOLDINGS opta por mantener el control absoluto del cien por ciento tal como está diseñado hoy, deben incorporarse como mínimo:

1. Una declaración expresa del cliente de que los recursos depositados no corresponden a salario, pensión, prestaciones sociales ni a recursos de destinación protegida.
2. Un procedimiento de liberación por mínimo vital acreditado.
3. Una declaración de suficiencia patrimonial del cliente frente a obligaciones alimentarias y laborales de terceros, con referencia expresa a la C-145 de 2018 como fundamento de la cautela.
4. La calificación expresa, en cada contrato, de que la inmovilización es garantía y en ningún caso contraprestación, precio ni depósito a favor de EHOLDINGS.

Sobre la inembargabilidad:

La inembargabilidad de los depósitos de ahorro de personas naturales (Art. 594, numeral 2, del **Código General del Proceso**) protege frente al embargo de terceros, no frente a una garantía voluntariamente constituida por el titular. Por esa razón, el contrato no debe incluir una cláusula de renuncia expresa a la inembargabilidad, que sería el peor documento posible si esa discusión llegara a un juez.

Mecanismo de funcionamiento:

Sobre esa base, cada consumo del cliente con la tarjeta es una extensión de crédito real y verificable —una transacción efectiva, no un asiento contable—, y el pago mensual del extracto es una obligación real de pago. La tarjeta funciona como cualquier tarjeta de crédito rotativa ordinaria, con la particularidad de que el cupo está respaldado por recursos controlados por el propio acreedor. Es el mismo modelo que en otros países se conoce como “tarjeta de crédito garantizada” (secured credit card), producto establecido y ofrecido de forma masiva por bancos y cooperativas de crédito con el fin declarado de construir o reparar historial crediticio. ## 5.3 Tesis 3 — La insolvencia del cliente suspende el mecanismo de cobro directo

Marco de la Ley 2445 de 2025:

La **Ley 2445 de 2025** modificó el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante del Título IV, Sección Tercera, Libro Tercero de la **Ley 1564 de 2012** y extendió su ámbito a pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 SMLMV.

Entre sus efectos, al aceptarse la solicitud se suspenden los descuentos automáticos sobre productos financieros, salvo los de alimentos, y cualquier descuento practicado sin autorización del juez del concurso es ineficaz de pleno derecho, con restitución inmediata al deudor y sanción al acreedor que lo practicó.

Impacto directo en CREDIX1:

El cliente típico de CREDIX1 es precisamente una persona natural no comerciante. El mecanismo central del producto —instruir a Coopcentral el pago directo con cargo a la cuenta controlada, sin proceso judicial— corresponde exactamente al tipo de descuento automático sobre producto financiero que ese régimen suspende una vez el cliente inicia el trámite.

No es una zona gris interpretativa: es una regla que golpea de frente el mecanismo operativo de cobro.

Límite del artículo 52 de la Ley 1676:

La exclusión de la masa de liquidación prevista en el artículo 52 de la **Ley 1676 de 2013** se refiere al proceso de liquidación judicial de la **Ley 1116 de 2006**, que no cubre a la persona natural no comerciante.

Seguir inscribiendo cada garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias sigue siendo correcto por oponibilidad frente a terceros y por si el cliente resulta ser comerciante. Pero no puede invocarse el artículo 52 como blindaje frente a la insolvencia de persona natural.

Mitigantes recomendados:

El contrato con el cliente debe imponer la obligación de informar de inmediato la radicación de cualquier trámite de insolvencia. El DACA con Coopcentral debe incluir un protocolo de suspensión de instrucciones de pago directo al recibir esa notificación, además de instruir la ejecución del pago directo antes de la aceptación del trámite cuando el incumplimiento ya sea cierto y esté avisado conforme a la sección de cobranza de este concepto. ## 5.4 Tesis 4 — El pago directo está sometido al control de cláusulas abusivas

Fundamento normativo:

El artículo 62, numeral 1, de la **Ley 1676 de 2013** remite expresamente, para el acuerdo de ejecución especial, al régimen de contratos de adhesión y cláusulas abusivas del **Estatuto del Consumidor**. La ley no deja el pago directo (art. 60) exento de ese control; lo somete a él de forma explícita.

La cláusula que hoy permite a EHOLDINGS instruir el pago sin proceso judicial es, por esa misma razón, el primer punto que revisaría la **Superintendencia de Industria y Comercio** ante una queja.

Requisitos mínimos de la cláusula de pago directo:

Debe contener, como mínimo:

1. Una definición cerrada de qué constituye evento de incumplimiento
2. Un aviso previo con plazo de subsanación, distinto e independiente del aviso de reporte negativo de la **Ley 1266 de 2008**
3. Una liquidación detallada por concepto (capital, interés remuneratorio, interés moratorio, costos) previa a la ejecución
4. Aplicación proporcional a lo efectivamente adeudado y no al saldo controlado en su totalidad
5. Derecho del cliente a objetar antes de que se haga efectivo el pago directo
6. Devolución del remanente en un plazo cierto
7. La prohibición expresa de que el cliente renuncie anticipadamente a excepciones o a los mecanismos de reclamo de este concepto ## 5.5 Tesis 5 — EHOLDINGS como fuente de información: piezas que faltaban

Condición de fuente de información:

El artículo 3, literal b), de la **Ley 1266 de 2008** define como fuente de información a toda persona natural o jurídica que, en virtud de una relación comercial, financiera o de servicio con el titular, conoce datos sobre el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones de dinero y los suministra a un operador de información. La norma no exige ser entidad vigilada.

EHOLDINGS, como acreedor real de un crédito documentado, califica como fuente de información.

Obligaciones operativas faltantes:

La primera versión de este concepto identificó la autorización, la calidad del dato y el canal de atención, pero dejó sin desarrollar ocho piezas operativas que la **Ley 1266 de 2008** y su reforma por la **Ley 2157 de 2021** exigen y que son, en la práctica, las que generan tutelas y quejas:

- a. **Autorización diferenciada:** Para consultar y para reportar, distinta entre sí y distinta de la autorización general de tratamiento de datos de la **Ley 1581 de 2012**, con conservación de la evidencia (estampa de tiempo, canal, dispositivo) que exige el deber de certificación del artículo 8.
- b. **Comunicación previa al reporte negativo:** Veinte días calendario desde el envío al último domicilio registrado, con al menos dos comunicaciones en días distintos cuando la obligación en mora sea igual o inferior al quince por ciento de un salario mínimo mensual.
- c. **Permanencia y caducidad del dato:** El reporte negativo permanece el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años contados desde el pago de las cuotas vencidas o la extinción de la obligación, y caduca en todo caso a los ocho años contados desde que la obligación entró en mora. Cumplidos esos términos, el dato debe eliminarse sin que el titular tenga que solicitarlo.
- d. **Actualización simultánea:** Al hecho que la genera, no en el siguiente corte mensual. Punto propio de este producto: como EHOLDINGS ejecuta el pago directo contra la garantía, puede haber obligaciones que se extinguen el mismo día en que se configura el incumplimiento. Reportar mora en ese supuesto, aunque sea por un día, riñe con el principio de veracidad del artículo 4 y contradice la propuesta de valor del producto frente al cliente.
- e. **Área de atención al titular:** Exigida por el artículo 8 para toda fuente. Consultas resueltas en diez días hábiles y reclamos en quince hábiles, prorrogables por ocho más, con la leyenda de “reclamo en trámite” marcada ante los operadores mientras se resuelve, conforme al artículo 16.
- f. **Convenio de afiliación como fuente:** Con cada operador (DataCrédito Experian, CIFIN-TransUnion, Procrédito), con formatos de reporte, periodicidad y auditorías. No es un documento que hoy exista en el paquete y su ausencia impide reportar.
- g. **Protocolo de suplantación de identidad:** Suspensión inmediata del reporte, investigación y corrección, con validación biométrica y documental reforzada en el onboarding, en línea con el estándar de diligencia que exige la **Sentencia T-360 de 2022 de la Corte Constitucional**.
- h. **Doble verificación previa:** A cualquier reporte negativo, con trazabilidad fechada de cada paso, porque en un eventual proceso de tutela la carga de acreditar el aviso previo recae en la fuente de información.

Régimen sancionatorio:

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear, conforme a los artículos 17 y 18 de la **Ley 1266 de 2008**, sanción de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión de las actividades de la base de datos hasta por seis meses o cierre definitivo, impuestos por la **Superintendencia de Industria y Comercio**. ## 5.6 Tesis 6 — Régimen del artículo 45 de la Ley 1480 de 2011 y precedente sancionatorio

Regulación de crédito no vigilado:

El artículo 45 de la **Ley 1480 de 2011** y su **Decreto reglamentario 1368 de 2014** regulan expresamente las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre la actividad crediticia no ha sido asignado a ninguna autoridad administrativa — la descripción exacta de la posición de EHOLDINGS.

Ese régimen exige constancia escrita de la operación con contenidos mínimos: - Monto financiado - Tasa de interés remuneratorio y moratorio expresadas en términos efectivos anuales - Sistema de liquidación de intereses - Periodicidad y número de cuotas - Monto de cada cuota

Precedente sancionatorio de la SIC:

La **Superintendencia de Industria y Comercio** ya usó esta puerta de entrada frente a una fintech no vigilada. Mediante la **Resolución 2972 de 2024** sancionó a Nanocred Colombia S.A.S. por usura, por infracción al deber de información del artículo 45 y por publicidad engañosa, y ordenó la devolución de los intereses cobrados en exceso desde una fecha determinada.

El precedente desmonta la idea de que no ser entidad vigilada deja a EHOLDINGS fuera del radar de control de tasas: la

SIC entra por el deber de información y por la prohibición de publicidad engañosa, no por competencia financiera. Puede ordenar restitución retroactiva a toda la cartera.

Cobros que integran la tasa efectiva:

En CREDIX1 hay varios cobros que, sumados a la tasa nominal, podrían llevar la tasa efectiva total por encima del tope certificado: - Cuota de manejo - Cargo por administración de la garantía - Seguro asociado - Costo interno del reporte a centrales de riesgo - Traslado al cliente del gravamen a los movimientos financieros

El artículo 68 de la **Ley 45 de 1990** obliga a sumarlos todos para el análisis de usura, sin importar cómo se llamen. ## 5.7 Tesis 7 — Habilitación para emitir el instrumento de pago

Regulación de emisión:

El **Decreto 1692 de 2020**, compilado en el **Decreto 2555 de 2010**, somete la emisión de instrumentos de pago dentro de un sistema de pago de bajo valor a la condición de participante autorizado por la entidad administradora del sistema.

Los administradores de esos sistemas son, a su vez, entidades vigiladas por la **Superintendencia Financiera**.

Deficiencia actual:

El paquete documental actual llama “contrato de tarjeta de crédito rotativa” al documento que suscribe el cliente, sin identificar quién emite el instrumento de pago dentro de la franquicia respectiva (Visa, Mastercard u otra), quién patrocina el BIN, y quién procesa las transacciones.

Consecuencia:

Si EHOLDINGS no es el emisor autorizado —lo previsible, dado que no es entidad vigilada—, el contrato está mal titulado: lo que existe jurídicamente es una línea de crédito rotativa de EHOLDINGS asociada a un instrumento de pago emitido por un tercero autorizado.

El error de denominación alimenta dos riesgos distintos: - Publicidad engañosa frente al cliente sobre quién es su contraparte real - Apariencia de actividad financiera no autorizada frente a la **Superintendencia Financiera** si el conjunto se lee como si EHOLDINGS emitiera tarjetas ## 5.8 Tesis 8 — Apariencia de actividad financiera: sustancia sobre forma

Riesgo acumulado:

La primera versión de este concepto analizó cada pieza del modelo por separado y concluyó que cada una, aislada, es lícita: crédito con recursos propios, garantía mobiliaria de control, fuente de información. El riesgo real no está en ninguna pieza aislada, sino en la lectura acumulada:

- Cuenta bancaria vinculada a un producto de crédito
- Instrumento de pago de franquicia internacional
- Extracto mensual
- Reporte a centrales de riesgo
- Publicidad que puede sugerir cercanía con productos bancarios de ahorro

No existe pluralidad de depositantes cuyos fondos se mezclen en el patrimonio de EHOLDINGS —elemento central de la captación masiva del artículo 316 del **Código Penal** y del **Decreto 1068 de 2015**—, pero el parecido funcional con un producto bancario de tarjeta prendaria es evidente. La **Superintendencia Financiera** ha advertido públicamente sobre “falsos vigilados” que ofrecen crédito sugiriendo respaldo o supervisión que no tienen.

Mitigantes verificables:

La implementación de los mitigantes debe ser verificable, no solo discursiva:

1. Cada DACA se constituye sobre la cuenta individual del cliente en Coopcentral, nunca sobre una cuenta ómnibus de EHOLDINGS.
2. Los recursos del cliente no ingresan en ningún momento a una cuenta de EHOLDINGS salvo por la instrucción

puntual de pago directo ante incumplimiento.

3. EHOLDINGS no ofrece rendimiento sobre el depósito controlado.

4. Toda pieza de cara al cliente advierte, de forma destacada y repetida, que:

- EHOLDINGS no es vigilada por la **Superintendencia Financiera**
- Sus obligaciones no están amparadas por el seguro de depósitos de Fogafín
- La única entidad vigilada del esquema es Coopcentral, exclusivamente respecto de la cuenta donde reposan los recursos

5. Se prohíbe el uso de la marca de Coopcentral en la publicidad de EHOLDINGS y cualquier expresión que sugiera que EHOLDINGS recibe depósitos o administra ahorros.

6. Se fija un disparador de gobierno interno que obligue a reevaluar el modelo si el número de clientes o el monto agregado de recursos controlados supera umbrales predefinidos. ## 5.9 Tesis 9 — Prevención de lavado de activos: umbral societario y exposición real

Marco regulatorio vigente:

La **Superintendencia de Sociedades** expidió la **Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026**, que renovó la **Circular Básica Jurídica** y unificó el antiguo SAGRILAF y el PTEE en un solo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FP y de Financiamiento del Terrorismo, alojado en el nuevo Capítulo IX.

Umbral de sujeción (regla general): ingresos totales o activos iguales o superiores a 4.929.017 UVB al 31 de diciembre del año anterior. Plazo de transición: hasta el 31 de mayo de 2027. Esta circular deroga la **Circular Externa 100-000016 de 2020**.

Riesgo más allá del umbral:

Es previsible que EHOLDINGS no alcance ese umbral en sus primeros años de operación. Eso no cierra el análisis: el Glosario de las Recomendaciones del **GAFI** define “instituciones financieras” por la actividad que desarrollan y no por su estatus regulatorio local, e incluye expresamente el otorgamiento de crédito (“lending”).

El producto, en sustancia, convierte dinero sin origen acreditado en historial crediticio limpio y en consumo bancarizado — exactamente la utilidad que persigue quien busca lavar activos. No necesita el crédito; necesita la trazabilidad que el reporte a centrales de riesgo le proporciona.

Adicionalmente, Coopcentral, como entidad vigilada con programa de prevención propio, no suscribirá el DACA sin exigir a EHOLDINGS garantías equivalentes de gestión de este riesgo.

Mitigante recomendado:

Adoptar de forma voluntaria un programa de prevención con la estructura del Capítulo IX, aunque el umbral societario todavía no lo exija, que debe incluir:

1. Oficial de cumplimiento designado
2. Matriz de riesgo por factores: cliente, producto, canal, jurisdicción
3. Señales de alerta propias del producto:
 - Depósitos fraccionados por debajo de umbrales de reporte
 - Terceros no relacionados que fondean la cuenta del titular
 - Patrones de gasto seguidos de pago inmediato sin uso real del bien o servicio adquirido
 - Cierre y retiro anticipados justo después de obtener el primer reporte positivo
4. Acreditación documental del origen de los recursos depositados
5. Una política que impida devolver recursos a un tercero distinto del titular o en efectivo # 6. Brechas adicionales que deben cerrarse antes del lanzamiento

Más allá de las tesis anteriores, cuatro bloques normativos completos no estaban desarrollados en la primera versión y deben quedar resueltos en los documentos correspondientes, no solo mencionados aquí.

6.1 Protección de datos personales

Regulación aplicable: **Ley 1581 de 2012** y su decreto reglamentario. **Decreto 090 de 2018** (umbral de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos: sociedades con activos superiores a 100.000 UVT).

Acciones requeridas:

1. Verificar si EHOLDINGS supera el umbral de activos que exige inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos.
2. Suscribir contrato de encargo de tratamiento con cada proveedor tecnológico que toque datos del cliente.
3. Si algún proveedor procesa datos fuera de Colombia:
 - Distinguir transmisión de transferencia
 - Verificar el país receptor contra la lista de países con nivel adecuado de protección de la **Circular Externa 005 de 2017** de la SIC
 - Tramitar la declaración de conformidad que exige el artículo 26 de la **Ley 1581 de 2012** cuando no aplique ninguna excepción

6.2 Régimen de cobranza

Regulación aplicable: **Ley 2300 de 2023** (sanciona la SIC).

Horarios permitidos: - Lunes a viernes: 7:00 a 19:00 - Sábados: 8:00 a 15:00 - Sin contacto en domingos ni festivos

Prohibiciones: - Contactar referencias personales del deudor - Indagar el motivo del incumplimiento

Aplicabilidad: Aplica a EHOLDINGS directamente y a cualquier tercero que gestione cobranza por su cuenta.

6.3 Publicidad de la propuesta de valor

Regulación aplicable: Arts. 23, 24, 29, 30 y 50 de la **Ley 1480 de 2011**.

Restricción principal:

El puntaje lo calcula cada operador con su propio modelo, que EHOLDINGS no controla. Evidencia técnica comparada (estudios del Consumer Financial Protection Bureau y de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre productos constructores de crédito) muestra que estos productos ayudan más a quien no tiene deuda vigente que a quien ya está endeudado, que es justamente el segmento al que CREDIX1 declara dirigirse.

Prometer una mejora de puntaje es prometer un resultado que no depende de EHOLDINGS. La publicidad debe formularse en términos de mecanismo y posibilidad, nunca de resultado garantizado, y debe declarar expresamente a cuáles operadores se reporta.

6.4 Estatuto del Consumidor: aplicación completa

Regulación aplicable: **Ley 1480 de 2011**.

Deben implementarse los siguientes derechos y deberes:

Derecho de retracto: - Cinco días hábiles si el onboarding es digital - Aplicable si encaja en la definición de venta a distancia o de financiación otorgada por el proveedor

Deberes de comercio electrónico: - Identificación clara del proveedor - Disponibilidad previa de los términos - Constancia de la transacción - Mecanismo de reversión del pago

Prohibiciones:

1. EHOLDINGS no puede modular unilateralmente tasa, cupo o condiciones de reporte sin consentimiento expreso para cada cambio puntual. Excepción: ajuste automático al tope de usura, que por ser un techo externo no constituye modificación unilateral.
2. Control estricto sobre los espacios en blanco del pagaré, con carta de instrucciones detallada entregada al cliente.
3. Prohibición de venta atada, en particular frente a cualquier seguro asociado al producto. # 7. El contrato con Coopcentral: lo que falta para que sea operable

El contrato marco de garantía mobiliaria de control necesita, además de lo ya previsto, los siguientes elementos para funcionar en la práctica y no solo en el papel.

7.1 Definiciones operativas

Evento de incumplimiento: Definición cerrada del evento de incumplimiento y del catálogo de evidencia que EHOLDINGS debe presentar al banco: - Certificación de mora firmada por el representante legal - Extracto de la cuenta - Prueba de la comunicación previa de la **Ley 1266 de 2008**

7.2 Plazos y responsabilidades

Plazos máximos: De verificación y de ejecución a cargo del banco.

Régimen de responsabilidad: Debe distinguir: - Falla de ejecución bancaria (a cargo de Coopcentral) - Falla de instrucción (a cargo de EHOLDINGS) - Indemnidad recíproca entre las partes

7.3 Derechos de Coopcentral

Sobre compensación: Renuncia o subordinación expresa del derecho de compensación de Coopcentral sobre los fondos controlados. Este es un derecho distinto de la simple aceptación de seguir instrucciones, y que el banco puede negarse a otorgar.

Sobre SARLAFT: Reconocimiento expreso de que el programa de prevención de lavado de activos de Coopcentral prevalece sobre cualquier instrucción de EHOLDINGS, con exoneración del banco cuando decida no ejecutar por esa razón.

7.4 Protección de la cuenta

Embargos y jurisdicción coactiva: Protocolo frente a embargos de terceros y frente a jurisdicción coactiva, con invocación de la inembargabilidad cuando proceda.

7.5 Información y reserva bancaria

Levantamiento de reserva: Autorización expresa y separada del cliente para el levantamiento de la reserva bancaria en favor de EHOLDINGS. Hoy inexistente y sin la cual el flujo de información entre el banco y el acreedor es irregular.

7.6 Rendimientos y gravamen

Destino de rendimientos: Definición clara del destino de los rendimientos de la cuenta.

Gravamen a movimientos financieros: Definición de quién asume el gravamen a los movimientos financieros.

7.7 Operación y contingencia

Acuerdos de nivel de servicio: - Canales de comunicación - Formatos de reporte - Plan de contingencia operativa

7.8 Terminación y salida

Régimen de terminación, cesión y liberación: Fije qué pasa con la cartera viva si el convenio con Coopcentral termina.
8. Riesgos y recomendaciones por severidad

Severidad 1 — Riesgos críticos antes del lanzamiento

1. **Bloqueo dinámico versus control absoluto** (Tesis 2): Sustituir o, como mínimo, ofrecer documentado el bloqueo dinámico como alternativa al control absoluto del cien por ciento desde el día uno.
2. **Insolvencia del cliente** (Tesis 3): Incluir en el DACA un protocolo de suspensión de instrucciones ante notificación de trámite de insolvencia del cliente. Mantener la inscripción de cada garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias por oponibilidad, sin invocar el artículo 52 de la **Ley 1676** como blindaje frente a persona natural no comerciante.
3. **Cláusula de pago directo** (Tesis 4): Redactar la cláusula de pago directo con definición cerrada de incumplimiento, aviso previo con plazo de subsanación, liquidación detallada, derecho de objeción y devolución del remanente, para superar el control de cláusulas abusivas al que la remite el artículo 62-1 de la **Ley 1676 de 2013**.
4. **Cálculo integral de usura** (Tesis 1 y 6): Sumar todos los cobros del producto —tasa nominal, cuota de manejo, seguro, cargo de garantía, gravamen financiero— antes de certificar que se respeta el tope de usura, conforme al artículo 68 de la **Ley 45 de 1990**. Documentar la metodología.
5. **Emisor del instrumento de pago** (Tesis 7): Identificar y contratar formalmente al emisor autorizado del instrumento de pago, al patrocinador del BIN y al procesador. Corregir la denominación del contrato con el cliente en consecuencia.
6. **Programa de prevención LA/FT/FP** (Tesis 9): Adoptar voluntariamente un programa de prevención de lavado de activos con la estructura del Capítulo IX de la **Circular Básica Jurídica**, con señales de alerta propias del producto.
7. **Mitigantes de sustancia sobre forma** (Tesis 8): Mantener y reforzar los mitigantes de sustancia sobre forma: cuentas individuales, prohibición de rendimiento sobre el depósito, advertencias destacadas sobre la falta de vigilancia y de cobertura Fogafín.

Severidad 2 — Implementación previa al lanzamiento

8. **Convenios con operadores de información** (Tesis 5): Suscribir el convenio de afiliación como fuente con cada operador. Habilitar el área de atención al titular. Implementar el régimen completo de permanencia, caducidad, actualización simultánea y protocolo de suplantación.
9. **Políticas de cobranza y publicidad** (Sección 6): Redactar la política de cobranza conforme a la **Ley 2300 de 2023**. Redactar la política de publicidad con lista cerrada de expresiones prohibidas sobre reparación de puntaje.
10. **Contrato marco con Coopcentral** (Sección 7): Cerrar los puntos pendientes del contrato marco: compensación, prevalencia del SARLAFT del banco, reserva bancaria, embargos de terceros y régimen de terminación.
11. **Estatuto del Consumidor completo** (Sección 6): Incorporar retracto, reglas de comercio electrónico, prohibición de modificación unilateral, control de espacios en blanco del pagaré y prohibición de venta atada.
12. **Protección de datos personales** (Sección 6): Evaluar el umbral de sujeción al Registro Nacional de Bases de Datos. Suscribir los contratos de encargo de tratamiento con cada proveedor tecnológico, con anexo de transferencia internacional si aplica. # 9. Conclusión de viabilidad

Veredicto: Procede.

9.1 Respaldo normativo del modelo

Ninguna de las brechas identificadas en este concepto ataca la licitud de fondo del modelo:

- El otorgamiento de crédito con recursos propios sin ser entidad vigilada
- La garantía mobiliaria de control sobre depósitos
- La condición de fuente de información sin vigilancia financiera

Estas tres piezas siguen teniendo sustento normativo directo en el ordenamiento colombiano.

9.2 Lo que la revisión cambia

La pregunta que la revisión modifica no es “¿es legal el modelo?”, sino “¿está documentado de forma que EHOLDINGS pueda acreditar diligencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante un juez de tutela, o ante el propio Coopcentral, si alguno de los escenarios de las Tesis 1 a 9 se materializa?”.

9.3 Condición para lanzamiento

La ejecución lícita exige implementar las recomendaciones de la sección 8, en particular las de severidad 1 a 7, **antes de vincular al primer cliente**. # 10. Verificaciones pendientes antes de cerrar el concepto en firme

Las siguientes verificaciones deben completarse antes de considerar este concepto cerrado en firme:

1. **Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica:** Texto exacto según la **Circular Externa 100-000020 de 2026**. Incluir: conversión de la UVB al año de lanzamiento y listado de sectores obligados con independencia del umbral.
2. **Ley 2445 de 2025:** Articulado preciso sobre suspensión de descuentos automáticos de productos financieros y sobre el tratamiento de acreedores con garantía real dentro del trámite de insolvencia.
3. **Ley 1676 de 2013:** Numeración definitiva de los artículos citados en este concepto, verificada contra el Diario Oficial 48.888 y no contra compilaciones de terceros.
4. **Operadores de información:** Confirmar con cada operador de información (DataCrédito Experian, CIFIN-TransUnion, Procrédito) los requisitos, plazos y costos de afiliación como fuente. Verificar si alguno objeta la naturaleza de un producto con cupo garantizado al cien por ciento.
5. **Coopcentral:** Confirmar su disposición a suscribir cada uno de los puntos pendientes de la sección 7, en particular la subordinación de su derecho de compensación. # 11. Documentos adicionales necesarios

Más allá de los diez documentos ya producidos, la revisión identifica los siguientes documentos hoy inexistentes, ordenados por la severidad del riesgo que cierran (ver sección 8):

#	Documento	Riesgo que cierra
1	Manual de prevención LA/FT/FP con estructura del Capítulo IX y oficial de cumplimiento designado	Tesis 9
2	Contrato de emisión, patrocinio de BIN y procesamiento, con matriz de responsabilidades	Tesis 7
3	Anexo de costo total del crédito y manual interno de metodología de cálculo de la tasa efectiva	Tesis 1 y 6
4	Política de cobranza conforme a la Ley 2300 de 2023	Sección 6

#	Documento	Riesgo que cierra
5	Política de publicidad con protocolo de aprobación de piezas y lista de expresiones prohibidas	Sección 6
6	Contrato de fuente de información con cada operador (DataCrédito Experian, CIFIN-TransUnion, Procrédito)	Tesis 5
7	Autorización expresa de levantamiento de reserva bancaria en favor de EHOLDINGS	Sección 7
8	Contratos de encargo de tratamiento con proveedores tecnológicos y anexo de transferencia internacional	Sección 6

Elaborado por Bedrock S.A.S. para EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. Documento de trabajo; su carácter es orientador conforme a la sección 1.